الباب الثامن: في الردة، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : تعريفها ، وشروطها ، وحكم المرتد :

١- **تعريف الردة** : الردة في اللغة : الرجوع عن الشيء ، ومنه الرجوع عن الإسلام .

وفي الاصطلاح : الكفر بعد الإسلام طوعاً بنطق ، أو اعتقاد ، أو شك ، أو فعل .

٢- **شروطها** : أما شروطها : فالعقل والتمييز والاختيار .

فلا يحكم على مجنون ، أو صبي غير مميز ، أو مكره بالردة ، إذا وقعت منهم .

٣- **حكم المرتد** : أما حكمه في الدنيا : فهو القتل ؛ لقوله ﷺ : (من بَدَّل دينه فاقتلوه)[١] . وينبغي قبل القتل أن يستتاب ، ويدعى إلى الإسلام ، وأن يضيق عليه ويحبس ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قتل ؛ لحديث اليهودي الذي كان أسلم ثم ارتد . فقال معاذ رضي الله عنه لأبي موسى : لا أنزل عن دابتي حتى يقتل ، فقتل . وفي رواية : (وكان قد استُتيب قبل ذلك)[٢] . ولقول عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلاً كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب : (فهلاَّ حبستموه ثلاثاً ، فأطعمتموه كل يوم رغيفاً ، واستتبتموه ، لعله يتوب ، أو يراجع أمر ربه . اللهم إني لم أحضر ، ولم أرض إذ بلغني)[٣] .

والذي يتولى قتله الإمام أو نائبه ؛ لأنه حق لله تعالى فيكون إلى وليِّ الأمر . ولا يقتل الصبي المميز - ولو قيل بصحة ردته - حتى يبلغ .

وأما حكمه في الآخرة : فقد بَيَّنه الله تعالى في قوله : ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴾ [البقرة :٢١٧] .

---

(١) رواه البخاري برقم (٦٥٢٤) .

(٢) أخرجه أبو داود برقم (٤٣٥٥) . وقواه الحافظ ابن حجر (الفتح ٢٨٧/١٢) .

(٣) أخرجه مالك في الموطأ (٧٣٧/٢) برقم ١٦